

طبقا للمقتضيات المتعلقة بالرهن الرسمي في القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وظهير التحفيظ العقاري — لا ينشأ الرهن إلا بالتقييد بالرسم العقاري

محرر رسمي / ثابت التاريخ رقم: [] — الفهرس عدد: []
بتاريخ: [] / [] / []
لدى الأستاذ(ة): [] ، [] موثق(ة) □ عدلان □ محام(ية) مقبول(ة) لدى محكمة النقض ، الكائن مكتبه بـ [].

الراهن (المدين أو الكفيل العيني) — الراهن

السيد(ة): [] ، الجنسية: [] ، المزداد(ة) بتاريخ [] بـ []
الحامل(ة) للبطاقة الوطنية رقم: [] الصالحة إلى غاية []
الحالة العائلية: [] ، المهنة: []
السكان(ة) بـ: []
ويتصرف □ بصفته الشخصية □ نيابة عن [] بمقتضى وكالة مؤرخة في []

المرتهن (الدائن) — المرتهن

□ شخص ذاتي: السيد(ة) [] ، البطاقة الوطنية [] ، العنوان []
□ مؤسسة بنكية: [] ، شركة مساهمة، السجل التجاري [] ، المقر [] ، ممثلة بـ []

1 الدين المضمون

أصل الدين: [] درهما (بالحروف: []) ، ناتج عن □ قرض □ تسهيلات بنكية □ أخرى: [].
الفوائد: [] % سنويا □ ثابتة □ متغيرة — مدة الأداء: [] — عدد الأقساط: [] قسطا بمبلغ [] درهم.
يتمت الضمان إلى الفوائد والمصاريف والتعويضات في حدود مبلغ إجمالي قدره [] درهما.

2 العقار المرهون

العقار المسمى: « [] » ، موضوع الرسم العقاري عدد: [] ، التابع للمحافظة العقارية بـ [].
الكائن بـ: [] ، الجماعة: [] ، العمالة/الإقليم: [].
المساحة: [] م² ، ويتكون من: [].
□ في إطار الملكية المشتركة (القانون 18.00): الشقة رقم [] بالطابق [] من العمارة [] ، مع الحصة الشائعة في الأجزاء المشتركة المقدرة بـ [] / [].
كما هو مبين في التصميم العقاري وشهادة الملكية المرفقين، بجميع حقوقه ومرافقه دون استثناء.

3 الرهن

ضمانا لأداء الدين المذكور أعلاه أصلا وفوائد ومصاريف، يرهن الراهن لفائدة المرتهن، الذي قبل، العقار المعين أعلاه رهنا رسميا من الدرجة الأولى □ [] ، ويشمل الرهن البناءات والتحسينات الحالية والمستقبلية.
ويأذن الراهن بتقييد هذا الرهن بالرسم العقاري، ولا ينشأ الرهن ولا يحتج به إلا من تاريخ هذا التقييد.

4 التزامات الراهن

عدم تفويت العقار أو رهنه للغير أو تغيير طبيعته أو كرائه لمدة طويلة إلا بموافقة كتابية من المرتهن.
تأمين العقار ضد الحريق والأخطار لدى شركة تأمين مع حلول المرتهن محله في التعويض في حدود الدين، وأداء الضرائب والرسوم المتعلقة به.

المحافظة على العقار وعدم القيام بما ينقص من قيمته.

5 حلول الأجل والتنفيذ

في حالة عدم أداء [] أقساط متتالية أو الإخلال بأحد الالتزامات، يصبح الدين كله حالا، ويحق للمرتهن سلوك مسطرة التنفيذ على العقار المرهون وفق القانون، بعد إنذار الراهن.

6 التشطيب على الرهن

بعد أداء الدين كاملا، يلتزم المرتهن بتسليم الراهن إذنا بالتشطيب (رفع اليد) على الرهن من الرسم العقاري، وتكون مصاريف التشطيب على عاتق الراهن.

7 المصاريف والمخابرة

يتحمل الراهن واجبات التسجيل والمحافظة العقارية وأتعاب المحرر المتعلقة بهذا الرهن.

اختار الراهن محل المخابرة بـ []، واختار المرتهن محل المخابرة بـ [].

8 الختام

وإشهادا بذلك حرر هذا العقد وقرئ على الأطراف فصادقوا عليه ووقعوه مع المحرر.

المحرر	المرتهن	الراهن
--------	---------	--------

نموذج للعمل والتعديل حسب كل حالة، من إعداد وكالة الوسيط 777 العقارية. لا يكتسب الصفة الرسمية إلا بتحريره وتوقيعه من طرف موثق أو عدلين أو محام مقبول لدى محكمة النقض، وتسجيله وتقييده بالمحافظة العقارية.